

POLITICA DE DESCONEXION LABORAL
Adoptada mediante decisión de gerencia
En cumplimiento de lo preceptuado por el Art.5° de la ley 2191 de 2022
Marzo 1 de 2022

TÍTULO I
Antecedentes generales de la operación

Capítulo I
Condiciones especiales de la empresa

Artículo 1.1.1. De la operación de la sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A.: La sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., se encuentra habilitada por el Ministerio de Transporte, para operar la infraestructura del transporte, en el Terminal de Transporte de Neiva.

Artículo 1.1.2. De la habitualidad de la operación: Por corresponder los servicios prestados por la sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., a una actividad que conlleva un servicio conexo al transporte, como servicio público constitucionalmente reconocido por el Estado, su actividad se encuentra circunscrita a 24 horas al día, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año.

Artículo 1.1.3. Del reglamento interno de trabajo: La sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., tiene expedido, adoptado y en aplicación, el reglamento interno de trabajo, que contiene el reconocimiento de los derechos del trabajador; las obligaciones a cargo de empleador y empleados y las condiciones de procedimiento para efectos de la verificación y sanción de las faltas cometidas por los trabajadores, con ocasión o por efecto del trabajo.

Capítulo II
Del respeto a la dignidad humana

Artículo 1.2.1. Declaración universal de los derechos humanos: Terminal de Transportes de Neiva S.A., declara en este acto, que, en cumplimiento de sus principios, protección y respeto a la dignidad humana, se encuentran insertas en las presente políticas, haciendo parte integrante de las mismas, la resolución 217 A, adoptada en París por la Asamblea General de Las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.

Artículo 1.2.2. Reconocimiento de los derechos de los trabajadores al disfrute del tiempo libre: Bajo el entendido que el contrato de trabajo conlleva implícito el derecho al descanso remunerado del trabajador, una vez concluida su jornada laboral y en el tiempo que por disposición legal, se tiene derecho a descanso remunerado, es política institucional de la sociedad, garantizar a sus trabajadores, el derecho al tiempo en familia; el tiempo de esparcimiento; el tiempo para la asistencia a los actos patrios, de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones y los eventos de índole social, según el entorno en el cual se desenvuelve.

Artículo 1.2.3. Del respeto a las creencias religiosas y las ideas políticas: La sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., a través de sus directivos,

administradores y operadores, garantiza a sus trabajadores, el respeto al culto; el respeto a expresar y defender sus ideas políticas, como parte de sus actividades en el tiempo libre remunerado por la empresa.

TÍTULO II
De la vigencia de la ley
Capítulo I
Declaración de aplicación inmediata

Artículo 2.1.1. **Declaración de aplicación inmediata:** La sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A. declara en este acto, que ante la entrada en vigencia de la ley 2191 de 2022, se acogió en forma inmediata a las determinaciones mandatorias contenidas en ella, y ha venido propendiendo, por la aplicación inmediata, en todos y cada uno de sus procesos.

Capítulo II
De la reglamentación para la aplicación de la ley

Artículo 2.2.1. **Del procedimiento para la implementación efectiva de la ley de desconexión laboral:** Bajo el entendido que la actividad desarrollada por la sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., conlleva un servicio público conexo a un servicio público esencial inspeccionado, vigilado y controlado por el Estado, las labores desarrolladas por los trabajadores, no pueden ser interrumpidas, suspendidas o clausuradas, sin que con ello se afecten los derechos de los ciudadanos.

Artículo 2.2.2. **Garantía de permanencia en el servicio:** La existencia de la actividad desarrollada por la sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A. exige que sus empleados deban concurrir a la atención de los requerimientos institucionales, en los momentos que, por efectos de la dinámica misma de este, se requieran, sin que se afecten sus derechos constitucionales esenciales al tiempo libre.

Artículo 2.2.3. **Garantía de información permanente:** La sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A. garantiza a sus trabajadores mantener previamente establecidos, informados y socializados, los turnos de trabajo, los puestos de trabajo, las herramientas de trabajo y los elementos de comunicación que le permitan a estos y a la empresa, atender el servicio público, sin solución de continuidad, en armonía con los derechos al disfrute del tiempo libre de los trabajadores.

TÍTULO III
De los trabajadores al servicio de la empresa

Capítulo I
De los empleados de dirección confianza y manejo

Artículo 3.1.1. **De los directivos estratégicos:** Se considera como directivo estratégico, conforme al reglamento interno de trabajo, al Gerente de la sociedad, que en su condición de director general de la operación; responsable de los

procesos de planeación y ordenamiento del gasto, tiene responsabilidad permanente para con la empresa, los accionistas y los trabajadores.

Artículo 3.1.2. De los empleados de confianza y manejo: Se consideran empleados de confianza y manejo, la dirección administrativa, dirección operativa, dirección de talento humano, coordinador de HSEQ, coordinador operativo.

3.1.2.1. Son igualmente empleados de confianza y manejo, aquellos que por efectos de su cargo o el manejo de recursos dinerarios o de información son esenciales para la buena marcha de la empresa.

TITULO IV

Políticas generales de desconexión laboral

Capítulo I

Del derecho al goce del tiempo libre

Artículo 4.1.1. Del derecho a la desconexión laboral: En cumplimiento de lo establecido por el Art. 4º de la ley 2191 de 2022, todos los empleados al servicio de la sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., tienen derecho a desvincular su relación personal, con la actividad, para la cual ha sido contratado, a partir del minuto siguiente a la conclusión de su jornada de trabajo.

Artículo 4.1.2. Del derecho a no cumplimiento de las ordenes: Una vez concluida la jornada laboral, el empleado se encuentra autorizado a no acatar las órdenes, instrucciones y recomendaciones impartidas de manera general por la empresa, o de manera particular por su jefe inmediato.

Artículo 4.1.3. Del uso de herramientas de comunicación: El empleado que, en virtud de su cargo, de las funciones asignadas o de la labor puntual a desempeñar en cada jornada o turno de trabajo, deba disponer de herramientas de comunicación de la empresa, podrá desconectarlas, apagarlas o restituirlas a su jefe inmediato, una vez concluida su jornada laboral.

Artículo 4.1.4. De la respuesta a los requerimientos por los equipos de comunicación personal: Es potestativo del empleado, una vez concluida su jornada laboral, responder o atender los llamados que, por cualquier circunstancia, le efectúe la empresa de manera general, o su jefe inmediato, de manera puntual, a los equipos de comunicación personal o familiar.

Artículo 4.1.5. De la inexistencia de falta disciplinaria: No se considera falta disciplinaria, y así deberá resolverlo la oficina de instrucción y control laboral, el no atender llamados, requerimientos o solicitudes de reintegro a las labores, por fuera de la jornada de trabajo o una vez concluida esta.

Artículo 4.1.6. De la excepción a los requerimientos al termino del turno o la jornada: En todo caso, se considera que la empresa podrá requerir al empleado a la terminación de su jornada laboral, para que atienda las necesidades del servicio, por ausencia de quien deba recibirle el turno, labores o funciones.

4.1.6.1. Esta excepción no es aplicable a los empleados mujeres, que tengan hijos en periodo de lactancia.

4.1.6.2. En los eventos del numeral anterior, es potestativo del empleado, acoger la solicitud elevada por la empresa.

Artículo 4.1.7. De los derechos a desconexión en período de vacaciones: Sin perjuicio al derecho en cabeza de la empresa, de interrumpir las vacaciones del empleado, conforme a los términos del Art.188 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene derecho a desconectarse, no atender requerimientos de información, llamados, contestar correos electrónicos o sistemas de comunicación instantánea, durante su período de vacaciones.

4.1.7.1. Con todo, el empleado que por razón de su cargo o en virtud de las funciones que desempeñe, sea considerado como esencial para la operación o la administración, Se consideran empleados de confianza y manejo tendrá la obligación de registrar un correo electrónico ante la dirección de talento humano, al momento del inicio de sus vacaciones, al cual le será comunicada la interrupción de sus vacaciones, de ser necesario.

4.1.7.2. El empleado a que se contrae el numeral anterior, tendrá la obligación de verificar dos veces al día el correo indicado, a efectos de validar la eventual orden de reintegro por interrupción de sus vacaciones.

Artículo 4.1.8. De la falta disciplinaria por efectos de la interrupción de las vacaciones: El empleado, que conforme a los términos del numeral 4.1.7.1. del Artículo 4.1.7., no atienda las ordenes de reintegro por efectos de interrupción de sus vacaciones, incurre en falta grave conforme al reglamento interno de trabajo.

TÍTULO V

Excepciones al derecho desconexión laboral

Capítulo I

Artículo 5.1.1. Excepciones generales: Conforme a los términos del Artículo 6º de la ley 2191 de 2022, no gozan del derecho a desconectarse de las obligaciones asociadas a su actividad, puesto de trabajo, cargo o funciones, los siguientes empleados:

- El gerente general de la sociedad;
- El director operativo;
- El director administrativo y financiero;
- El director de talento humano;
- El jefe de la oficina jurídica;
- El coordinador de HSEQ;
- El coordinador operativo;
- El contador;
- El tesorero;
- El ingeniero de sistemas;
- Todas las coordinaciones, direcciones o jefaturas, que en razón de sus funciones tengan la condición de confianza y manejo, conforme a los términos del Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 5.1.2. Obligaciones asociadas a los cargos que contienen excepción: Los empleados titulares de los cargos a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de sus derechos laborales ciertos e indiscutibles al descanso remunerado, el descanso en días domingos y festivos, licencias e incapacidades y los períodos de vacaciones, tienen para con la empresa la obligación de mantener

abiertos canales de comunicación de cualquier tipo, en forma tal, que la empresa pueda apoyarse en sus conocimientos, manejo de información o aptitudes especiales, en cada momento de la operación.

Artículo 5.1.3. De las situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito: En todos los eventos que por circunstancias de fuerza mayor, declaradas así por la Gerencia; en todos los eventos de situaciones fortuitas que ameriten la necesidad de incorporar al servicio, al turno o a una actividad especial, a los empleados que se encuentren en disfrute de su derecho a descanso o licencia, el jefe inmediato del trabajador, podrá requerirlo para que atienda las ordenes, realice las actividades, o desarrolle el servicio que sea declarado como necesario para el efecto.

TÍTULO VI

De los procedimientos generales por transgresión al derecho a desconexión laboral

Capítulo I

De la determinación del cargo de verificación y control

Artículo 6.1.1. De la fijación: Se establece en cabeza del jefe de instrucción y control laboral, la facultad de recibir, tramitar y resolver las quejas por violación a los derechos de desconexión laboral, conforme a los términos del literal b. del Artículo 5º de la ley 2191 de 2022.

Capítulo II

Del procedimiento para elevar las quejas

Artículo 5.2.1. De las quejas directas: El empleado que se considere vulnerado en su derecho a desconexión laboral, podrá formular la queja utilizando cualquier medio de comunicación, en forma directa ante la jefatura de instrucción y control laboral.

Artículo 5.2.2. Del correo electrónico para recibir las quejas anónimas: El jefe de la oficina de instrucción y control laboral, publicara en cartelera de la empresa, en la pagina web, y por cualquier medio masivo de comunicación interna, el correo electrónico al cual, podrán ser remitidas las quejas anónimas, que los empleados o terceros, consideren como hechos constitutivos de violación a los derechos a la desconexión laboral.

Artículo 5.2.3. De los formatos: El jefe de la oficina de instrucción y control laboral, con apoyo en la oficina de jurídica, diseñara los documentos preformados, para la formulación de las quejas directas.

Capítulo III

Del procedimiento para resolver las quejas

Artículo 5.3.1. Del termino para resolver: El jefe de la oficina de instrucción y control laboral, cuenta con un término de 10 días calendarios, para tramitar resolver y dar respuesta al quejoso.

Artículo 5.3.2. De la respuesta: Si de la indagación adelantada por le jefe de la oficina de instrucción y control laboral se evidencia que efectivamente existe vulneración al derecho del trabajador, remitirá la comunicación a quien haya

incurrido en la falta, solicitud respetuosa para que se abstenga de transgredir el derecho del trabajador.

5.3.2.1. La respuesta será remitida al correo electrónico que indique el quejoso para recibir comunicaciones.

5.3.2.2. El jefe de la oficina de instrucción y control laboral, realizará y verificará el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, con relación a la queja instaurada por el trabajador, en un término de treinta (30) días calendario.

Artículo 5.3.3. No configuración de la falta: Si de las indagaciones adelantadas por el jefe de instrucción y control laboral se establece que no ha existido la violación al derecho; que el quejoso se encuentra dentro de algunas de las excepciones consagradas en el Artículo 6º de la ley 2191 de 2022; que el requerimiento del jefe inmediato obedece a una de las condiciones especiales contenidas en la presente política, así lo informara al quejoso y archivara las indagaciones.

Capítulo IV

Conciliación de diferencias

Artículo 5.4.1. De la convocatoria a conciliación: El jefe de la oficina de instrucción y control laboral podrá convocar al quejoso y al empleado contra quien se formula la queja, para que, en sede de conciliación, resuelvan los conflictos de clima laboral, que puedan haber concurrido para la ocurrencia del hecho.

Artículo 5.4.2. Del acoso laboral: En los eventos de no lograrse acuerdo entre los empleados para solucionar los asuntos de clima laboral que originaron la queja, y el jefe de la oficina de instrucción y control laboral considera que existen méritos para averiguación por acoso laboral, remitirá las diligencias al comité de convivencia.

TITULO VII

Mecanismos de prevención al trato discriminatorio por desconexión laboral

Capítulo I

Inducción y reintucción para la aplicación de la ley

Artículo 6.1.1. De las jornadas pedagógicas: La directora de talento humano, con apoyo de la oficina jurídica o quien haga sus veces en la empresa, programará y adelantará por lo menos tres veces al año, jornadas de inducción a los derechos y obligaciones de los empleados, derivados de la aplicación de la ley de desconexión laboral.

Artículo 6.1.2. De la obligatoriedad de asistencia: Es obligación laboral de todos los empleados de la sociedad Terminal de Transportes de Neiva S.A., asistir a las jornadas de inducción y reintucción a la aplicación de la ley, a las cuales sean convocadas.

FIRMADO ORIGINAL
RAHDA HERMOSA CAMACHO
Gerente